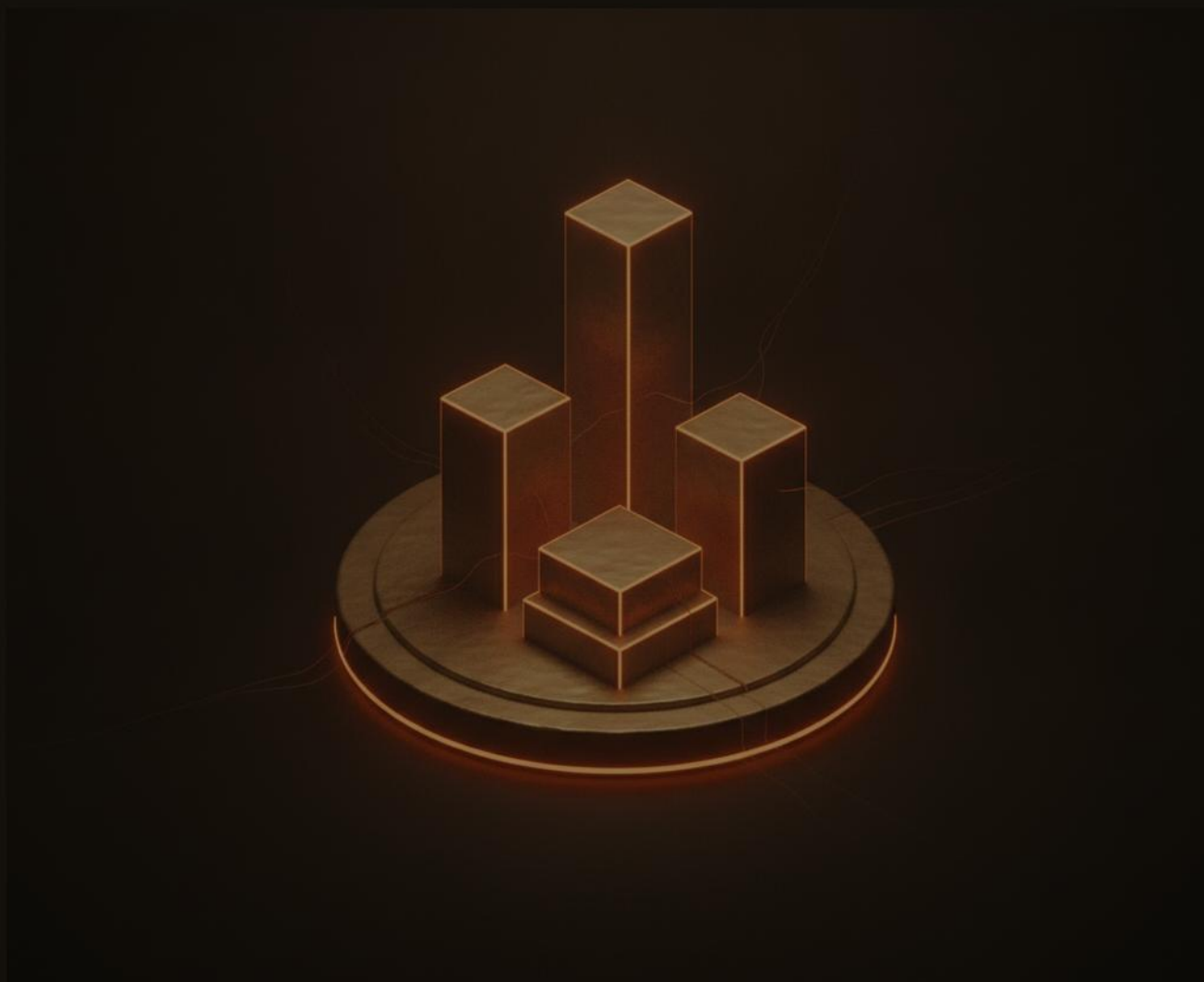


MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE **RISCOS** E CUSTOS EM LEILÕES

Para investidores que buscam calcular a viabilidade real e evitar travar capital em litígios.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

JUDICIAL VERSUS EXTRAJUDICIAL

A origem do leilão define a velocidade dos atos e o nível de segurança do negócio. O leilão judicial decorre de execuções cíveis, trabalhistas ou fiscais, com decisão emitida por um magistrado. Essa modalidade costuma envolver processos longos, com risco frequente de recursos e embargos apresentados pela parte executada.

Já o leilão extrajudicial decorre, em sua maioria, do inadimplemento em contratos de alienação fiduciária junto a instituições financeiras. O procedimento ocorre diretamente via cartório e segue rito mais rápido. No entanto, falhas formais na intimação do devedor fiduciante constituem a principal causa de anulação judicial posterior da venda.

AUDITORIA DE CONDOMÍNIO E IPTU

Débitos de condomínio e impostos municipais possuem natureza propter rem e acompanham a matrícula do imóvel. A leitura minuciosa do edital é a única forma de saber se o valor arrecadado cobrirá essas dívidas ou se elas serão transferidas ao arrematante. Qualquer omissão do documento transfere o passivo diretamente para quem comprou.

Antes do certame, é indispensável consultar a certidão negativa de débitos com a administração do condomínio e conferir a certidão de tributos imobiliários junto ao município. Um débito condominial acumulado por anos em cobrança judicial pode eliminar por completo a margem de desconto obtida no lance.

DESEMBOLSO ALÉM DA ARREMATAÇÃO

O valor do lance vencedor é apenas o ponto de partida do capital necessário. O comprador deve recolher a comissão do leiloeiro, que corresponde a cinco por cento sobre o valor da arrematação, paga à vista. A esse custo somam-se os honorários advocatícios para acompanhamento do processo e eventual expedição da carta.

Na sequência, incide o ITBI devido ao município sobre o valor de referência ou de arrematação, além dos emolumentos cartorários para registro do título. Em Santa Catarina, os custos de registro acompanham a tabela oficial do tribunal estadual e aumentam em faixas fixas conforme o valor do bem. Essas despesas exigem liquidez financeira imediata.

POSSE E DESOCUPAÇÃO DO BEM

A maioria expressiva dos imóveis leiloados encontra-se ocupada pelo antigo proprietário ou por locatários. A posse jurídica conferida pela carta de arrematação não significa a entrega imediata das chaves. Caso não haja entrega voluntária, é necessário ajuizar pedido de imissão na posse ou ação própria para desocupação forçada.

O procedimento de desocupação pode demandar meses de tramitação no Judiciário, gerando desgaste administrativo e despesas adicionais com transporte e guarda de bens. Durante todo esse período de litígio, o capital investido fica paralisado sem gerar qualquer renda ou fruição direta ao comprador.

Se você deseja planejar compras patrimoniais no Sul da Ilha com segurança jurídica e liquidez clara, mande uma mensagem para conversar conosco sobre o mercado.